

COUR D'APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés

N° RG 25/00203 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6SW
Minute n°

Copie exécutoire délivrée le 9 juillet 2025
à Maître Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocats plaidants

Copie conforme délivrée le 9 juillet 2025
au service du contrôle des expertises, à la régie
1 copie au dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 1^{er} JUILLET 2025

Extension des opérations d'expertise (20/455)

DÉBATS

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 22 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière.

L'affaire oppose :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE ECLAT DE VERT représenté par son syndic, la société ACCORD IMMOBILIER, exerçant son activité sous l'enseigne CENTURY 21 HARMONY

2 rue des deux Bois
76130 MONT ST AIGNAN

représenté par Maître Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 154

DÉFENDERESSES

MMA IARD

160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

non comparantes et non représentées

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 1^{er} juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision..

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 2 février 2021 (RG n° 20/455 – MI n° 21/94), le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert, une expertise immobilière confiée à M. Yvon Serres.

Le 7 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert a fait assigner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :

- leur rendre commune et opposable l'ordonnance du 2 février 2021 ;
- réserver les dépens.

À l'audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert maintient ses demandes.

MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assignées à personne morale, n'ont pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIVATION

1. Sur l'extension des opérations d'expertise

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert justifie d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise en cours soient étendues à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommage-ouvrage, à l'encontre desquelles il est susceptible d'agir.

Il sera dès lors fait droit à la demande, qui aurait toutefois fortement gagnée à être présentée bien plus en amont.

2. Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert sera donc tenu aux dépens.

Il n'y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ÉTEND à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 février 2021 ayant désigné M. Yvon Serres en qualité d'expert (RG n° 20/455 – MI n° 21/94) ;

DIT que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert communiquera sans délai à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport, à compter du jour où l'expert sera informé du paiement de la provision complémentaire ;

DIT que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : controle-expertises.tj-rouen@justice.fr ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert aux entiers dépens.

La greffière,

Le président,

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE :
à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente
décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force publique de
prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le
magistrat et le greffier et scellée du sceau du tribunal.

Le greffier,



1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to determine what consumers want and what problems they are trying to solve. Once a need is identified, the next step is to develop a concept for a product that addresses that need.